공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제2023 - 216호 2023. 12. 5.

사 건 번 호 2023제감1456

사 건 명 (주)이매진씨앤이의 부당한 표시·광고행위에 대한 건

피 심 인 주식회사 이매진씨앤이
서울 서초구 서초대로 67 4층(방배동, 성령빌딩)
대표이사 ○○○
대리인 법무법인 양재
담당변호사 ○○○

심 의 일 2023. 11. 15.

주 문

1. 피심인은 온라인 강의 학원, 입시학원 등을 통해 자신이 개발한 대학수학능력시험 모의고사, 국어 학습교재 등을 판매하면서 다음 각 호와 같이 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀려 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 거짓·과장의 표시·광고행위를 즉시 중지하여야 한다.

가. 교재의 지은이 또는 대표이사의 대학수학능력시험 출제위원 참여 횟수를 부풀려 표시·광고하는 행위

나. 상상국어평가연구소를 국어평가 분야 연구소로 국가로부터 인정받은 것처럼 표

시·광고하는 행위

다. 객관적 근거 없이 자신의 모의고사에 대해 대학수학능력시험과 똑같은 것처럼 표시·광고하거나 기출문제 해설이 가장 평가원의 해설과 유사한 것처럼 표시·광고하는 행위

라. 객관적 근거 없이 자신의 모의고사 출제위원단 00명이 서울대·연고대 출신 인문, 사회, 자연과학, 공학박사와 EBS 교재, 교과서 집필진, 수학능력시험 출제위원으로 구성된 것처럼 표시·광고하거나 대학수학능력시험과 동일한 수준의 출제위원으로 구성된 것처럼 표시·광고하는 행위

2. 피심인은 온라인 강의 학원, 입시학원 등을 통해 자신이 개발한 대학수학능력시험 모의고사, 국어 학습교재 등을 판매하면서 다음 각 호와 같이 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀려 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 거짓・과장의 표시・광고행위를 다시 하여서는 아니 된다.

가. 교재의 지은이 또는 대표이사의 대학수학능력시험 출제위원 참여 횟수를 부풀려 표시·광고하는 행위

나. 상상국어평가연구소를 국어평가 분야 연구소로 국가로부터 인정받은 것처럼 표시·광고하는 행위

다. 객관적 근거 없이 자신의 모의고사가 업계에서 유일하게 대학수학능력시험 출제위원 경력자가 제작에 참여하였거나 최종 검수까지 한 것처럼 표시·광고하는 행위

라. 객관적 근거 없이 자신의 모의고사가 대학수학능력시험과 똑같은 것처럼 표시·광고하거나 기출문제 해설이 가장 평가원의 해설과 유사한 것처럼 표시·광고하는 행위

마. 객관적 근거 없이 자신의 모의고사 출제위원단 00명이 서울대·연고대 출신 인문, 사회, 자연과학, 공학박사와 EBS 교재, 교과서 집필진, 수학능력시험 출제위원으로 구성된 것처럼 표시·광고하거나 수학능력시험과 동일한 수준의 출제위원으로 구성된 것처럼 표시·광고하는 행위

3. 피심인은 이 시정명령을 받은 날부터 30일 이내에 위 1. 행위를 함으로써 '표시·광고의 공정화에 관한 법률'을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지> 기재의 문안대로 자신이 운영하는 인터넷 홈페이지(www.imaginecne.com)에 전체화면의 6분의 1 이상이 되는 크기의 팝업 화면을 통하여 4일간 공표하여야 한다. 다만, 팝업창 설정 방식, 공표관련 글자의 크기, 게재 방법 등에 관한 구체적인 사항은 사전에 공정거래위원회와 협의를 거친 것이어야 한다.

4. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 39,000,000원

나. 납부기한 : 과징금납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인은 교육콘텐츠를 연구·개발하고 관련 상품을 출판, 판매하는 사업을 주로 영위하는 사업자로서「표시・광고의 공정화에 관한 법률」[1] 제2조 제3호에서

1) 2023. 2. 14. 법률 제19226호로 개정된 것을 말한다.

정한 사업자에 해당하며, 피심인의 일반현황은 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(기준: 각 회계연도 말, 단위 : 백만 원)

설립일	주요업종	연도	자본금	자산총액	매출액	당기순이익
2014. 6. 10.	교육콘텐츠 연구개발 및 판매, 출판업	2020	399	5,381	3,362	388
		2021	432	7,977	4,949	970
		2022	432	10,962	6,250	2,821

* 심사보고서 소갑 제17호증[2)]

나. 시장구조 및 실태

1) 교육출판업 시장

2 이 사건 관련 시장인 서적 출판시장은 진입장벽이 낮은 시장으로 매출액 파악이 어려운 소규모 사업자들이 다수 분포[3)]하여 정확한 시장규모를 추정하기 어려우나 금융감독원 전자공시시스템에 감사보고서를 공시한 법인을 기준으로 살펴보면 2022년 기준 교육출판업 시장의 규모는 약 4조 4,220억원 규모로 파악된다.

<표 2> 교육출판업 시장 매출액 현황

(단위: 백만 원)

구분	2020년	2021년	2022년
매출액	3,850,785	4,289,000	4,422,033

* 대한출판문화협회, 2022년 출판시장 통계(감사보고서를 공시한 77개 법인 기준), 소갑 제14호증

3 교육출판업 시장은 콘텐츠의 유형에 따라 학습지, 교과서·학습참고서, 전집·교구, 외국어·기타로 구분할 수 있다. 부문별 사업자 수 및 매출액 현황은 아래 <표 3>과 같다.

2) 이하 심사보고서 '소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'이라 한다.
3) 2021년 기준 서적출판업 영위 사업체 중 개인사업체 비중은 80.1%이다.

<표 3> 교육출판업 시장 부문별 매출액 추이(2020 ~ 2022년)

(단위: 개, 백만 원, %)

구분	출판사 수	2020년	2021년	2022년	
		매출액	매출액	매출액	증감률
학습지	9	2,052,350	2,360,702	2,379,203	0.8
전집・교구	8	408,083	410,437	408,353	-0.5
교과서・학습참고서	16	1,030,339	1,112,946	1,213,813	9.0
외국어・기타	15	360,013	404,915	420,664	3.9
전체	48	3,850,785	4,289,000	4,422,033	3.1

* 대한출판문화협회, 2022년 출판시장 통계(감사보고서를 공시한 77개 법인 기준), 소갑 제14호증

2) 주요 사업자 현황

4 교육출판업 시장은 ㈜웅진씽크빅, ㈜대교, ㈜교원구몬 등 학습지 업체들의 매출 비중이 가장 높고 피심인을 포함하여 ㈜천재교과서, ㈜미래엔 등 교과서 및 학습참고서 출판업체들도 주요 사업자로 활동하고 있다.

5 교육출판업 시장의 주요 사업자 현황은 아래 <표 4>와 같다.

<표 4> 교육출판업 시장 주요 사업자 현황

(단위: 백만 원, %)

연번	출판사	매출액[4]			비고
		2022		2021	
			증감률		
1	㈜웅진씽크빅	703,766	6.9	658,564	학습지, 전집·교구, 외국어·기타
2	㈜대교	589,099	-0.7	593,616	학습지
3	㈜교원구몬	558,977	-1.7	568,867	학습지
4	㈜교원	398,033	10.7	359,611	학습지
5	㈜천재교과서	268,336	21.3	221,196	교과서·학습참고서
6	㈜비상교육	208,543	24.3	167,742	교과서·학습참고서
7	㈜미래엔	197,964	1.1	195,728	교과서·학습참고서
8	㈜한솔교육	150,674	-4.3	157,492	학습지
9	㈜재능교육	140,699	-5.6	149,007	학습지
10	㈜천재교육	123,591	1.5	121,740	교과서·학습참고서
11	㈜와이비엠	115,495	-0.8	116,408	외국어·기타
12	㈜동아출판	107,679	-1.3	109,077	교과서·학습참고서
13	㈜엔이능률	80,230	3.1	77,824	외국어·기타

14	㈜금성출판사	77,178	6.9	72,175	학습지
15	㈜좋은책신사고	63,687	-18.5	78,781	교과서·학습참고서
참고	피심인[5]	6,250	26.3	4,949	학습참고서, 모의고사

* 2022년 출판시장 통계(대한출판문화협회, 소갑 제14호증), 금감원 전자공시시스템

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실

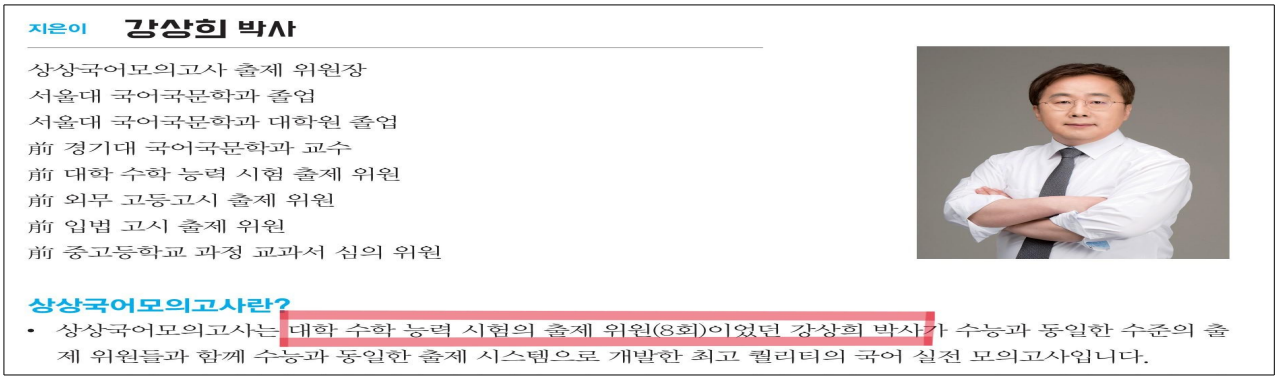
1) 교재 지은이의 대학수학능력시험 출제경력 표시・광고행위

6 피심인은 2017년경부터 현재까지[6] 「상상국어 모의고사」, 「상상국어 수능 기출」, 「상상국어 N제」, 「상상내공 문학」 등의 교재나 ○○○○○, ○○○○○ 등 온라인 강의 학원 홈페이지, 자신의 홈페이지 등에 피심인 대표이사 ○○○를 교재의 지은이 또는 문제 출제위원장으로 소개하면서 아래 <그림 1> 내지 <그림 3>과 같이 '전 대학수학능력시험 출제위원(8회)', '수능을 8회 출제한 교수가 만든', '수능출제 8회 참여', '8번의 수능 출제자가 해설하는 수능 기출문제집' 등의 표현을 사용하여 표시·광고하였다.[7][8]

(그림 삽입을 위한 여백)

4) 출판사별로 교육출판업 외 다른 사업을 동시에 영위하는 경우도 있으나, 감사보고서에 부문별 매출액을 상세히 구분하고 있지 않아 해당 법인의 전체 매출액을 기재한다.
5) 피심인은 국어와 관련된 교재, 모의고사만을 개발, 제작하고 있다. 국어분야만 따로 조사한 교육 출판시장 현황자료가 존재하지 않아 피심인의 시장 내 위치를 정확하게 파악하기는 곤란하다.
6) 한편, 피심인은 언론 등을 통하여 입시학원 등 사교육에 대한 조사필요성이 보도되기 시작한 2023년 6월경부터는 홈페이지 등을 자체 모니터링하여 법상 문제가 될 수 있는 문구를 일부 수정하거나 삭제하였다(소갑 제7호증).
7) 소갑 제1호증
8) 한편, 피심인은 2021년경 고등교재상 저자소개에서는 '수능 출제위원이었던'으로, 온라인 강의 학원 홈페이지에서는 '평가원 8회' 등으로 각각 수정하였고, 2023년 6월경에는 자신의 홈페이지에서 대표이사 이력 전체를 삭제하였다(소갑 제7호증).

<그림 1> 지은이 경력 관련 표시(「상상국어 N제」)

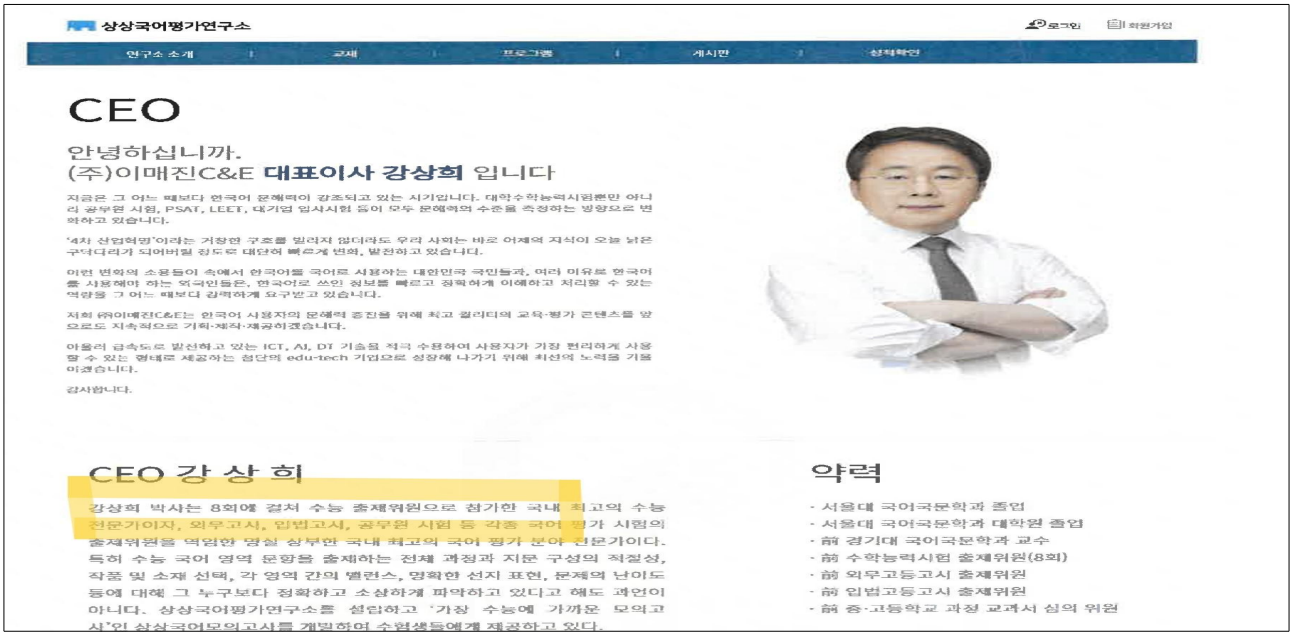

지은이 강상희 박사

상상국어모의고사 출제 위원장
서울대 국어국문학과 졸업
서울대 국어국문학과 대학원 졸업
前 경기대 국어국문학과 교수
前 대학 수학 능력 시험 출제 위원
前 외무 고등고시 출제 위원
前 입법 고시 출제 위원
前 중고등학교 과정 교과서 심의 위원

상상국어모의고사란?
- 상상국어모의고사는 대학 수학 능력 시험의 출제 위원(8회)이었던 강상희 박사가 수능과 동일한 수준의 출제 위원들과 함께 수능과 동일한 출제 시스템으로 개발한 최고 퀄리티의 국어 실전 모의고사입니다.

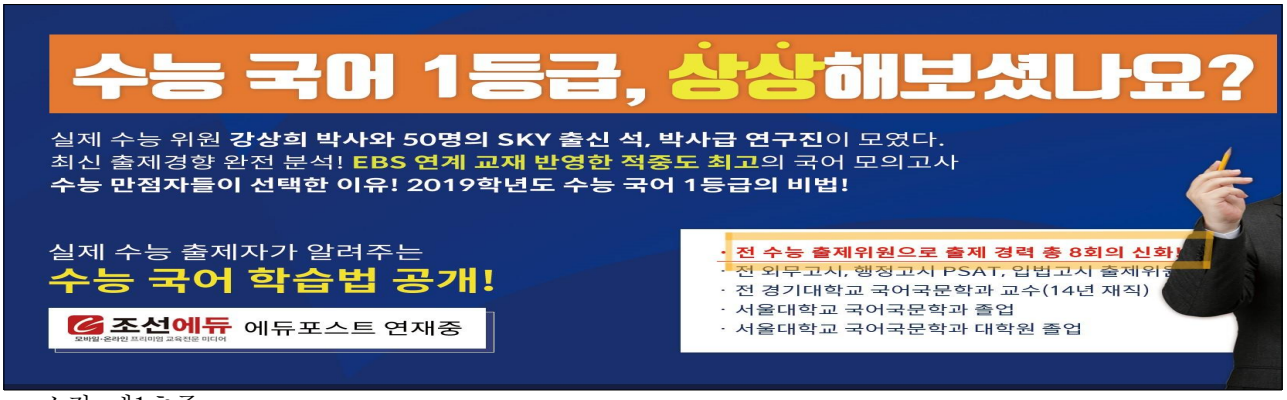
* 소갑 제1호증

<그림 2> 대표이사 경력 관련 광고(피심인 홈페이지)



* 소갑 제1호증

<그림 3> 대표이사 경력 관련 광고(「○○○○」 2018년 광고)



* 소갑 제1호증

7 구체적으로 대표이사 또는 교재 지은이의 경력을 소개하면서 '전 대학수학능력시험 출제위원(8회)', '수능을 8회 출제한', '수능출제 8회 참여', '평가원 8회 출제위원' 등으로 표시・광고한 내역은 아래 <표 5>와 같다.

<표 5> 지은이의 경력 관련 표시·광고내역

구분	표시・광고 매체	표시·광고기간	표시· 광고 상세내용
홈페이지 광고	○○○○○홈페이지(http://www.megastudy.net) 내 상상국어모의고사 페이지	~ 2020년	· 수능 8회 출제 참여
홈페이지 광고	○○○○○홈페이지(https://www.mimacstudy.com/) 상상국어모의고사 페이지	~ 2020년	
교재 (수능용) 표시	상상내공 EBS 수능특강 평가문제집 상	2020. 3월 ~ 2020. 11월	· 대학 수학 능력 시험의 출제위원(8회)이었던 ○○○ 박사가
	상상내공 EBS 수능특강 평가문제집 하	2020. 4월 ~ 2020. 11월	
	상상국어 N제 독서	2018년 ~ 2020. 11월	
	상상국어 N제 문학	2018년 ~ 2020. 11월	
	상상국어 N제 문법	2018년 ~ 2020. 11월	
	상상국어 N제 화법과 작문	2018년 ~ 2020. 11월	
	상상국어 수능기출	2018. 12. 1. ~2019. 12월	① 수능 출제에 8번 참여하면서 ② 8번의 수능출제자가 해설하는 수능 기출문제집
	상상국어 예감 EBS	2019년	· 수능 총 8회 출제 경력의 ○○○ 박사와
교재 (중학생용) 표시	독해전쟁 1	2021. 12월 ~ 현재	· 상상국어평가연구소는 대학수학 능력 시험의 출제 위원(8차례 참여)이었던 ○○○ 박사가..
	독해전쟁 2	2021. 12월 ~ 현재	
	독해전쟁 3	2021. 12월 ~ 현재	
	독해전쟁 베이직 원리편	2022. 5월 ~ 현재	
	독해전쟁 베이직 유형편	2022. 7월 ~ 현재	
	중학 국어 필수 학습 도구어 1	2022. 12월 ~ 현재	
	중학 국어 필수 학습 도구어 2	2023. 2월 ~ 현재	
	중학 국어 필수 학습 도구어 3	2023. 4월 ~ 현재	
일간지 광고	○○○○	2018. 4. 23.	· 전 수능 출제위원으로 출제 경력 총 8회의 신화!
홈페이지 광고	피심인 홈페이지 (https://www.imaginecne.com) 내 CEO 소개	~ 2023. 6월	① ○○○ 박사는 8회에 걸쳐 수능 출제위원으로 참가한 국내 최고의 수능 전문가이자 ② 전 수학능력시험출제위원(8회)

* 소갑 제7호증

2) 상상국어평가연구소의 정부 인증 관련 표시·광고행위

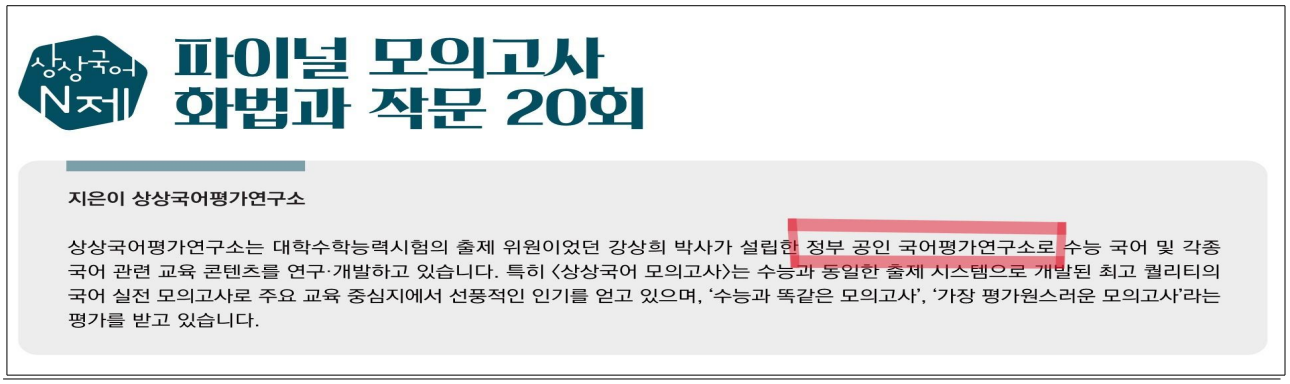
8 피심인은 2017년경부터 현재까지 자신의 홈페이지 또는 「상상국어 N제」, 「상상내공 문학」 등의 교재에서 자신의 부속 연구소인 '상상국어평가연구소'를 소개하면서 아래 <그림 4> 내지 <그림 5>와 같이 '국가 공인 국어평가연구소' 또는 '정부 공인 국어평가연구소'라고 표시·광고하였다.[9]

<그림 4> 상상국어평가연구소 인증 관련 광고(피심인 홈페이지)

* 소갑 제2호증

9) 소갑 제2호증

<그림 5> 상상국어평가연구소 인증 관련 표시(「상상국어 N제」)



* 소갑 제2호증

9 구체적으로 상상국어평가연구소에 대하여 '국가 공인 국어평가연구소' 또는 '정부 공인 국어평가연구소'라고 표시·광고한 내역은 아래 <표 6>과 같다.

<표 6> 상상국어평가연구소 정부 인증 관련 표시·광고내역

구분	표시·광고 매체	표시·광고기간	표시·광고 상세내용
교재(수능용) 표시	상상국어 N제 언어와 매체	2021년 ~ 현재	· ○○○ 박사가 설립한 정부 공인 국어평가연구소로…
	상상국어 N제 화법과 작문	2021년 ~ 현재	
	상상내공 EBS 수능특강 평가문제집 상	2020. 3월 ~ 현재	· 상상국어평가연구소는 대학수학능력시험의 출제위원(8회)이었던 ○○○ 박사가 설립한 정부 공인 국어평가연구소로..
	상상내공 EBS 수능특강 평가문제집 하	2020. 4월 ~ 현재	
교재(중학생용) 표시	독해전쟁 1	2021. 12월 ~ 현재	· ○○○ 박사가 설립한 정부 공인 국어평가연구소로…
	독해전쟁 2	2021. 12월 ~ 현재	
	독해전쟁 3	2021. 12월 ~ 현재	
	독해전쟁 베이직 원리편	2022. 5월 ~ 현재	
	독해전쟁 베이직 유형편	2022. 7월 ~ 현재	
	중학 국어 필수 학습 도구어 1	2022. 12월 ~ 현재	
	중학 국어 필수 학습 도구어 2	2023. 2월 ~ 현재	
	중학 국어 필수 학습 도구어 3	2023. 4월 ~ 현재	
홈페이지 광고	피심인 홈페이지 내 연구소 소개	~ 2023. 6월	· 60인의 출제위원단으로 구성된 국가공인 국어평가연구소이다.

* 소갑 제7호증

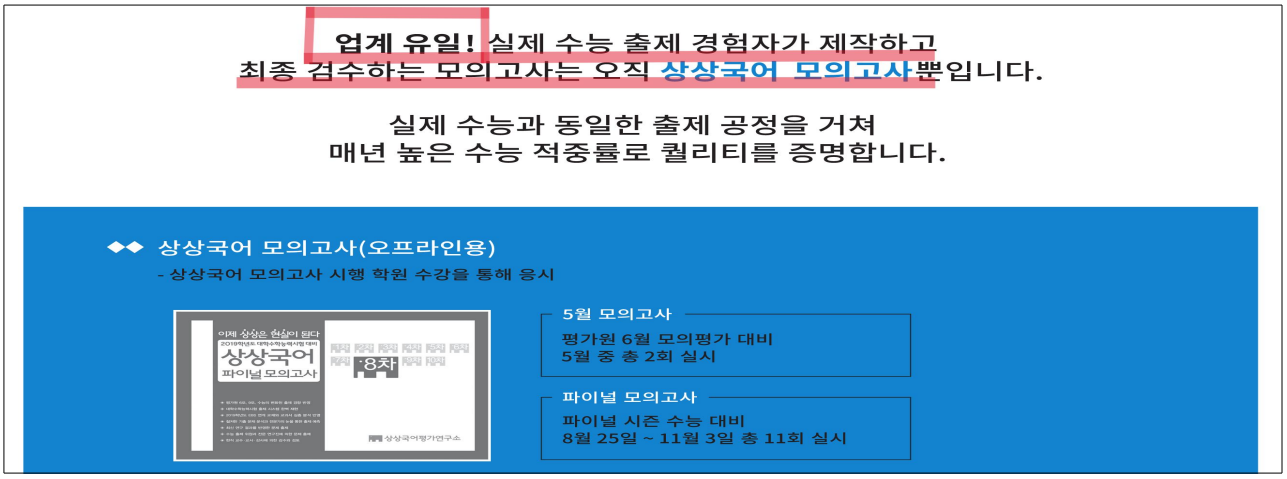
3) ‘업계 유일’, ‘오직’ 표시 · 광고 행위

10 피심인은 2017년경부터 현재까지 광고 전단지 또는 「상상국어 N제」 등의 교재에서 자신의 모의고사를 소개하면서 아래 <그림 6> 내지 <그림 7>과 같이 ‘업계 유일! 실제 수능&모평 출제자가 제작한 모의고사’ 또는 ‘업계유일! 실제 수능 출제 경험자가 제작하고 최종 검수하는 모의고사는 오직 상상국어 모의고사 뿐’ 등의 표현을 사용하여 표시·광고하였다.[10)]

<그림 6> 모의고사 ‘업계 유일’ 관련 광고(광고 전단지 中)

* 소갑 제3호증

<그림 7> 모의고사 ‘업계유일’ 관련 표시(「상상국어」)



* 소갑 제3호증

10) 소갑 제3호증

11 구체적으로 피심인이 자신의 모의고사 또는 기출문제 해설에 대하여 '업계유일' 등의 표현을 사용하여 표시·광고한 내역은 아래 <표 7>과 같다.

<표 7> 모의고사 '업계유일' 등 표현관련 표시·광고 내역

구분	표시·광고매체	표시·광고기간	표시· 광고 상세내용
일간지 광고	○○○○	2018. 4. 23., 2018. 7. 23., 2018. 8월(1일간), 2018. 11. 26.	· 업계유일!! 실제 수능 출제자가 개발하는 상상국어 모의고사
교재 표시	상상국어 N제 독서(개정)	2018년 ~ 2020년	· 업계유일! 실제 수능 출제 경험자가 제작하고 최종 검수하는 모의고사는 오직 상상국어 모의고사뿐입니다.
	상상국어 N제 문학(개정)	2018년 ~ 2020년	
	상상국어 N제 문법(개정)	2018년 ~ 2020년	
	상상국어 N제 화법과 작문(개정)	2018년 ~ 2020년	
	주간 상상국어	2018년	· 업계유일! 실제 수능 출제 경험자가 제작하고 최종 검수하는 모의고사는 오직 상상국어 모의고사뿐입니다.
팸플릿 광고	상상국어 파이널 모의고사	2017년 7월	· 업계유일! 실제 수능&모평 출제자가 제작한 모의고사!

* 소갑 제7호증

4) '가장 평가원스러운', '수능과 똑같다' 등의 표시·광고 행위

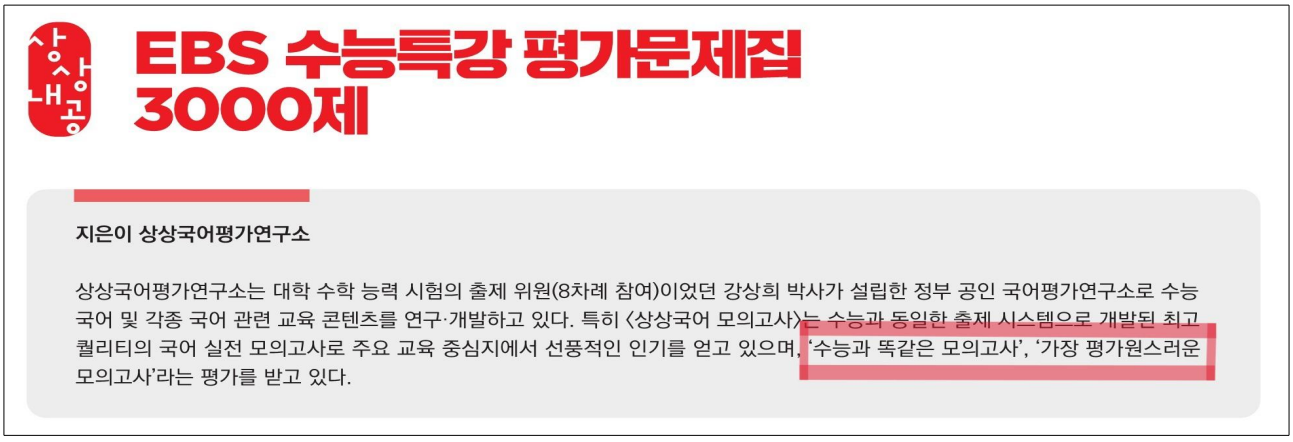
12 피심인은 2017년경부터 현재까지 광고 전단지 또는 「상상국어 N제」, 「상상내공 문학」 등의 교재, 자신의 홈페이지 등에서 자신의 모의고사 또는 기출문제 해설에 대해 소개하면서 아래 <그림 8> 내지 <그림 9>와 같이 '수능에 가장 근접한', '수능과 똑같다', '가장 평가원스러운' 등의 표현을 사용하여 표시·광고하였다.[11]

11) 소갑 제4호증

<그림 8> 모의고사 ‘수능과 똑같다’, ‘가장 평가원스러운’ 관련 표시(「상상국어 N제」)

* 소갑 제4호증

<그림 9> 모의고사 ‘수능과 똑같다’, ‘가장 평가원스러운’ 관련 표시(「상상내공」)



* 소갑 제4호증

13 구체적으로 피심인이 ‘수능에 가장 근접한’, ‘수능과 똑같다’, ‘가장 평가원스러운’ 등의 표현을 사용하여 표시·광고한 내역은 아래 <표 8>과 같다.

<표 8> 모의고사 ‘가장’, ‘수능과 똑같다’, ‘가장 평가원 스러운’ 등의 표시·광고내역

구분	표시·광고 매체	표시·광고기간	표시· 광고 상세내용
교재 (수능용) 표시	상상국어 N제 독서(개정)	2018년 ~ 2020년	· “수능과 똑같다”, “가장 평가원스러운 국어 모의고사다”
	상상국어 N제 문학(개정)	2018년 ~ 2020년	
	상상국어 N제 문법(개정)	2018년 ~ 2020년	
	상상국어 N제 화법과 작문(개정)	2018년 ~ 2020년	

구분	표시 · 광고 매체	표시·광고기간	표시· 광고 상세내용
	상상국어 N제 언어와 매체	2021년 ~ 현재	
	상상국어 N제 화법과 작품	2021년 ~ 현재	
	상상내공EBS 수능 특강 평가문제집 상	2020. 3월 ~ 현재	
	상상내공EBS 수능 특강 평가문제집 하	2020. 4월 ~ 현재	
	상상국어수능기출	2018. 12. 1. ~2019. 12월	· '가장 평가원스러운 해설'이라고 자부합니다.
	상상국어N제 파이널 모의고사 화법과 작문	2021년 7월 ~ 현재	· '수능과 똑같은 모의고사', '가장 평가원스러운 모의고사'라는 평가를 받고 있습니다.
	상상국어N제 파이널 모의고사 언어와 매체	2021년 7월 ~ 현재	
교재 (중학생용) 표시	독해전쟁 1	2021. 12월 ~ 현재	· '수능과 똑같은 모의고사', '가장 평가원스러운 모의고사'라는 평가를 받고 있습니다.
	독해전쟁 2	2021. 12월 ~ 현재	
	독해전쟁 3	2021. 12월 ~ 현재	
	독해전쟁 베이직 원리편	2022. 5월 ~ 현재	
	독해전쟁 베이직 유형편	2022. 7월 ~ 현재	
	중학 국어 필수 학습 도구어 1	2022. 12월 ~ 현재	
	중학 국어 필수 학습 도구어 2	2023. 2월 ~ 현재	
	중학 국어 필수 학습 도구어 3	2023. 4월 ~ 현재	
홈페이지 광고	피심인 홈페이지 내 연구소 소개 페이지	~ 2023. 6월	① 실전 국어모의고사인 '상상국어모의고사'를 개발, 2015학년도 출시와 함께 강남 대치동과 분당, 목동, 잠실, 중계 등 주요 교육중심지에서 선풍적인 인기를 얻으며 '수능과 똑같은 모의고사', '가장 평가원스러운 모의고사'라는 찬사를 받았다. ② 상상국어평가연구소를 설립하고 '가장 수능에 가까운 모의고사'인 상상국어모의고사를 개발하여 수험생들에게 제공하고 있다.

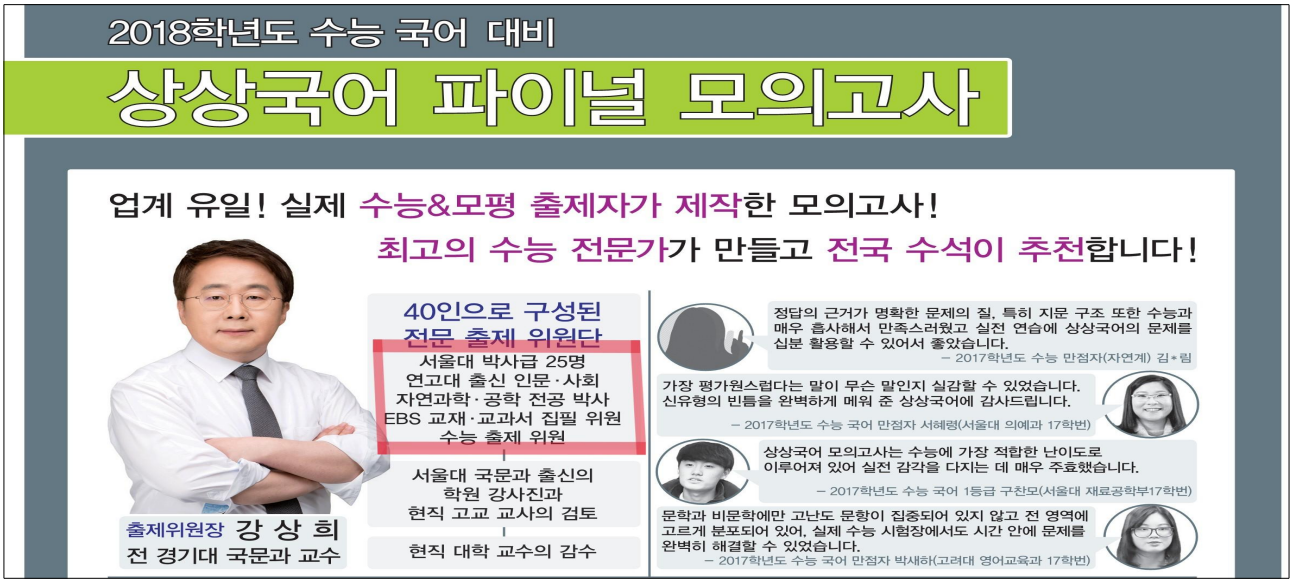
* 소갑 제7호증

5) 출제위원단 학력 또는 경력 관련 표시 · 광고 행위

14 피심인은 2017년경부터 현재까지 광고 전단지, 자신의 홈페이지, 「상상국어

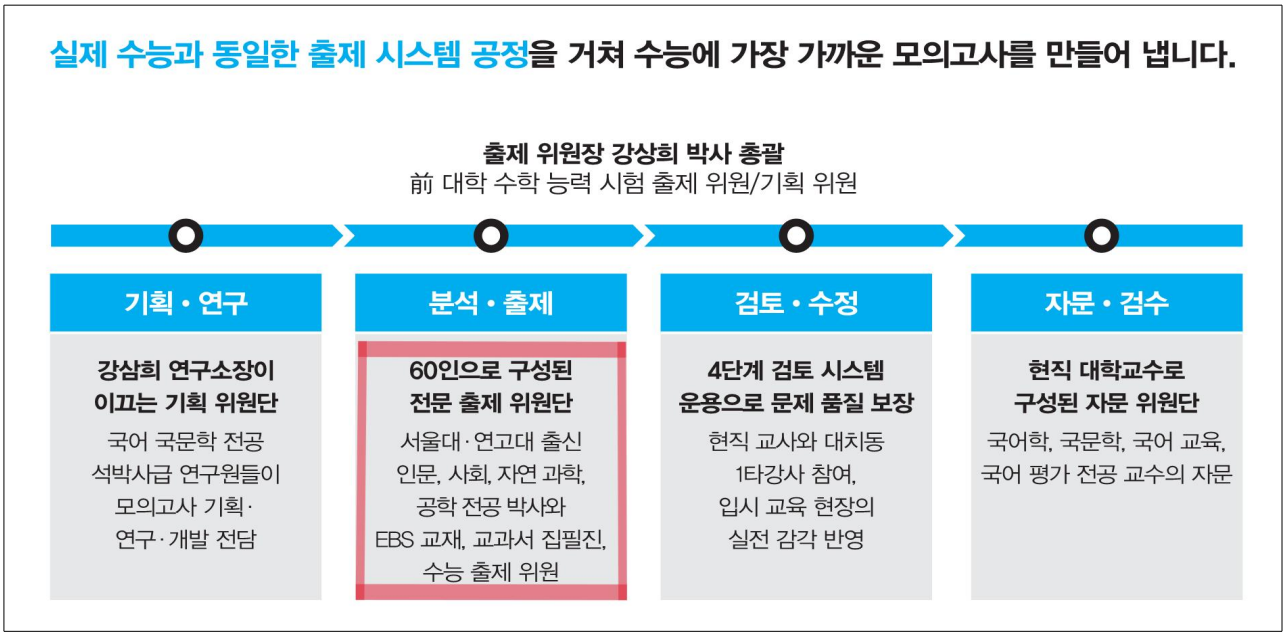
N제」, 「상상력」 등의 교재에서 모의고사 출제위원단에 대해 소개하면서 아래 <그림 10> 내지 <그림 11>과 같이 '00인으로 구성된 전문 출제위원, 서울대·연고대 출신 인문, 사회, 자연과학, 공학박사와 EBS 교재, 교과서 집필진, 수능 출제위원', '수능과 동일한 수준의 출제위원들' 등의 문구를 사용하여 표시·광고하였다.[12)]

<그림 10> 출제위원단 관련 광고(팸플릿, 포스터 등)



* 소갑 제5호증

<그림 11> 출제위원단 관련 표시(「상상국어 N제」)

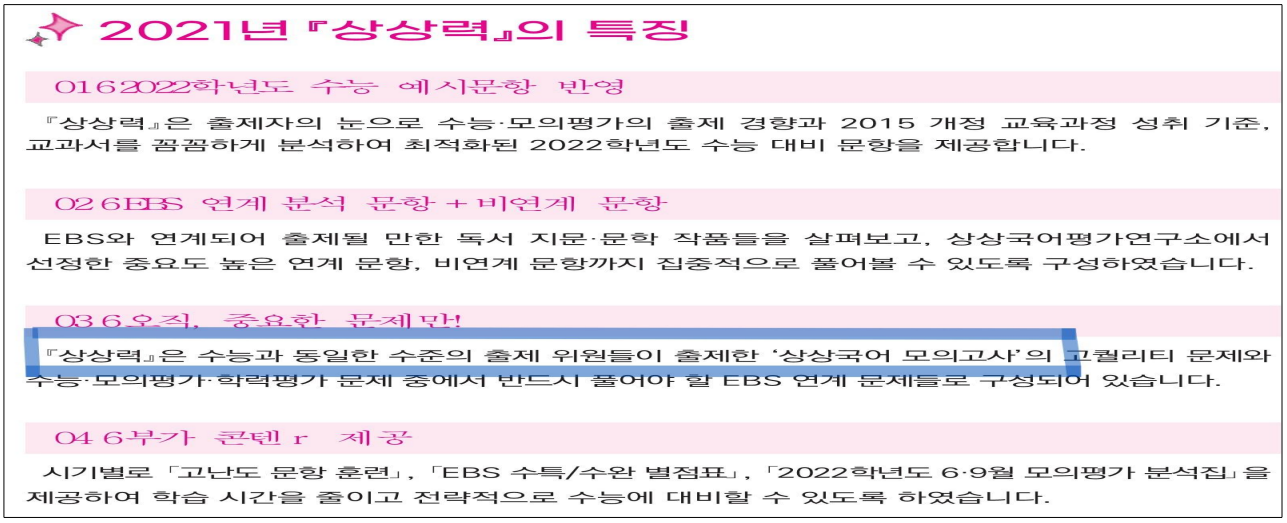


* 소갑 제5호증

12) 소갑 제5호증 피심인의 표시·광고내용 참고

15 또한 피심인은 같은 기간 동안 아래 <그림 12>와 같이「상상국어 N제」,「상상력」 등의 교재에 수록된 문항에 대해 '수능과 동일한 수준의 출제위원들이 출제'하였다고 표시하였다.[13)]

<그림 12> 출제위원단 관련 표시(「상상력」)


2021년 『상상력』의 특징

01 2022학년도 수능 예시문항 반영

『상상력』은 출제자의 눈으로 수능·모의평가의 출제 경향과 2015 개정 교육과정 성취 기준, 교과서를 꼼꼼하게 분석하여 최적화된 2022학년도 수능 대비 문항을 제공합니다.

02 EBS 연계 분석 문항 + 비연계 문항

EBS와 연계되어 출제될 만한 독서 지문·문학 작품들을 살펴보고, 상상국어평가연구소에서 선정한 중요도 높은 연계 문항, 비연계 문항까지 집중적으로 풀어볼 수 있도록 구성하였습니다.

03 오직, 중요한 문제만!

『상상력』은 수능과 동일한 수준의 출제 위원들이 출제한 '상상국어 모의고사'의 고퀄리티 문제와 수능·모의평가·학력평가 문제 중에서 반드시 풀어야 할 EBS 연계 문제들로 구성되어 있습니다.

04 부가 콘텐츠 제공

시기별로 「고난도 문항 훈련」, 「EBS 수특/수완 별점표」, 「2022학년도 6·9월 모의평가 분석집」을 제공하여 학습 시간을 줄이고 전략적으로 수능에 대비할 수 있도록 하였습니다.

* 소갑 제5호증

16 구체적으로 피심인이 출제위원단의 학력 또는 경력 등에 관하여 표시·광고한 내역은 아래 <표 9>와 같다.

<표 9> 출제위원단의 학력 또는 경력 관련 표시·광고내용

구분	표시·광고 매체	표시·광고기간	표시·광고 상세내용
교재 표시	상상국어 N제 독서	2017년 ~ 2020년	① ○○○ 박사가 수능과 동일한 수준의 출제위원들과 함께..
	상상국어 N제 문학	2017년 ~ 2020년	② 00명으로 구성된 전문 출제위원단-서울대연고대출신 인문, 사회, 자연과학, 공학 전공박사와 EBS교재, 교과서 집필진, 수능 출제위원
	상사국어 N제 문법	2017년 ~ 2020년	
	상상국어 N제 화법과 작문	2017년 ~ 2020년	③ 서울대 박사급 출제위원단 00이 수능과 똑같은 시스템으로 출제한..
	상상내공EBS 수능 특강 평가문제집 상	2020년	· 수능과 동일한 수준의 출제위원들과 수능과 동일한 출제 시스템으로 개발
	상상내공 EBS 수능 특강 평가문제집 하		

13) 소갑 제5호증

구분	표시・광고 매체	표시·광고기간	표시·광고 상세내용
	상상력	2022. 1월 ~ 2022. 10월	・2022년 「상상력」은 수능과 동일한 수준의 출제위원들이 출제한 '상상국어 모의고사'의 고퀄리티문제와....
	상상국어N제 파이널 모의고사 언어와 매체 상상국어N제 파이널 모의고사 화법과 작문	2021. 7월 ~ 현재	・ "수능과 동일한 수준의 출제위원들이 수능과 동일한 방식으로 출제한 고퀄리티의 모의고사 문제집"
팸플릿 광고	2018년 파이널모의고사	2017. 7월	・ 40인으로 구성된 전문 출제위원단 서울대 박사급 25명 연고대출신 인문・ 사회・자연과학・공학전공 박사, EBS교재 교과서 집필위원, 수능출제위원
포스터 광고	2017년 포스터	2017. 7월	・ 40인으로 구성된 전문 출제위원단 서울대 박사급 25명 연고대출신 인문・ 사회・자연과학・공학전공 박사, EBS교재 교과서 집필위원, 수능출제위원
홈페이지 광고	피심인 홈페이지 내 연구소 소개	~ 2023. 6월	① 상상국어평가연구소는 국어국문학 전공 석박사급 연구원 10인의 기획위원단과 서울대 연고대 출신 인문사회자연과학 공학전공 박사, EBS 교재 및 교과서 집필진, 수능출제위원 등 60인의 출제위원단으로 구성된.. ② ○○○ 박사가 출제위원장을 맡고 수능과 동일한 수준의 출제위원들과 함께..

* 소갑 제7호증

나. 근거

17 이러한 사실은 피심인의 각 표시・광고내용(소갑 제1호증 내지 소갑 제5호증), 피심인 각 제출자료(소갑 제7호증, 소갑 제11호증, 소갑 제13호증, 소갑 제18호증), 한국교육과정평가원 회신(소갑 제9호증), 2013. 12. 31.자 미래창조과학부 보도자료(소갑 제10호증), ○○ 및 ○○○ 피심인 제품 판매화면(소갑 제12호증), 2022년 출판시장 통계(소갑 제14호증), 한국교육과정평가원 홈페이지(소갑 제15호증), 피심인 기업부설연구소 인정관련 서류(소갑 제16호증), 심의과정에서의 전체 진술(PPT 자료 포함) 등을 통해서 인정된다.

다. 관련 법령 및 법리

1) 관련 법령

표시・광고의 공정화에 관한 법률[14)]

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “표시”란 사업자 또는 사업자단체(이하 “사업자등”이라 한다)가 상품 또는 용역(이하 “상품등”이라 한다)에 관한 다음 각목의 어느하나에 해당하는 사항을 소비자에게 알리기 위하여 상품의 용기・포장, 사업장 등의 게시물 또는 상품권・회원권・분양권 등 상품 등에 관한 권리를 나타내는 증서에 쓰거나 붙인 문자・도형과 상품의 특성을 나타내는 용기・포장을 말한다.

가. 자기 또는 다른 사업자등에 관한 사항

나. 자기 또는 다른 사업자등의 상품등의 내용, 거래 조건, 그 밖에 그 거래에 관한 사항

2. “광고”란 사업자등이 상품등에 관한 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항을 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호 및 제2호에 따른 신문・인터넷신문, 「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 정기간행물, 「방송법」 제2조제1호에 따른 방송, 「전기통신기본법」 제2조제1호에 따른 전기통신, 그 밖에 대통령령으로 정하는 방법으로 소비자에게 널리 알리거나 제시하는 것을 말한다.

3. ~ 5. (생략)

제3조(부당한 표시・광고 행위의 금지)

① 사업자등은 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고 행위로서 공정한 거래질서를 해칠 우려가 있는 다음 각 호의 행위를 하거나 다른 사업자등으로 하여금 하게 하여서는 아니 된다.

1. 거짓·과장의 표시·광고

2. ~ 4. (생략)

14) 2023. 2. 14. 법률 제19226호로 개정되어 같은 날 시행된 것을 말한다.

② (생략)

표시·광고의 공정화에 관한 법률 시행령[15)]

제2조(광고의 방법)「표시・광고의 공정화에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조 제2호에서 “대통령령으로 정하는 방법”이란 다음 각 호의 매체 또는 수단을 이용하는 것을 말한다.

1. 전단・팸플릿・견본 또는 입장권
2. 인터넷 또는 PC통신
3. 포스터・간판・네온사인・애드벌룬 또는 전광판
4. 비디오물・음반・서적・간행물・영화 또는 연극
5. 자기 상품 외의 다른 상품
6. 그 밖에 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 매체 또는 수단과 유사한 매체 또는 수단

제3조(부당한 표시·광고의 내용)

① 법 제3조제1항제1호에 따른 거짓·과장의 표시·광고는 사실과 다르게 표시·광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시·광고하는 것으로 한다.

② ~ ⑤ (생략)

부당한 표시・광고의 유형 및 기준 지정고시[16)]

III. 표시·광고에 관한 일반지침

2. 사업자 자신에 관한 표시・광고

사업자가 자신이나 구성사업자의 규모, 연혁, 생산시설, 수상경력, 사업계획, 사업실적, 기술제휴 등에 관한 사항에 대하여 표시・광고할 경우 사실과 다르게 또는 사실을 과장하거나 모호하게 표시・광고하여 소비자를 오인시킬 우려가 있는 표

15) 2022. 12. 27. 대통령령 제33140호로 개정되어 시행된 것을 말한다.
16) 2019. 12. 12. 공정거래위원회 고시 제2019-11호로 개정되어 시행된 것을 말한다.

시・광고행위는 부당한 표시・광고가 된다.

14. 경쟁사업자 및 경쟁관계상품에 관한 비교표시・광고

나. 배타성을 띤 절대적 표현의 표시・광고

자기자신이나 자기가 공급하는 상품(이하"자기의 것"이라 한다)이 경쟁사업자의 것보다 현저히 우량 또는 유리하다고 나타내기 위하여 "최대", "최고", "최초", "제일", "유일"등 배타성을 띤 절대적 표현의 용어를 사용하여 소비자를 오인시킬 우려가 있는 표시・광고행위는 부당한 표시・광고가 된다.

2) 법리

18 법 제2조 제2호의 '표시'란 사업자 등이 상품 도는 용역에 관한 다음 각 목[17]의 어느 하나에 해당하는 사항을 소비자에게 알리기 위하여 상품의 용기·포장, 사업장 등의 게시물 또는 상품권·회원권·분양권 등 상품 등에 관한 권리를 나타내는 증서에 쓰거나 붙인 문자·도형과 상품의 특성을 나타내는 용기·포장을 말하고, '광고'란 사업자가 자기 또는 다른 사업자 등의 상품 등의 내용, 거래 조건, 그 밖에 그 거래에 관한 사항 등을 전단, 인터넷, 서적 간행물 등의 방법으로 소비자에게 널리 알리거나 제시하는 것을 말한다.

19 법 제3조 제1항 제1호 및 법 시행령 제3조 제1항에 따르면 거짓・과장의 표시・광고는 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀려 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시・광고로서 공정한 거래 질서를 저해할 우려가 있는 것을 말한다.

20 따라서 거짓・과장의 광고행위에 해당하는지 여부는 광고 내용이 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀렸는지 여부(거짓・과장성), 광고 내용이 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부(소비자 오인성), 당해 광고로 인하여 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부(공정거래 저해성) 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

---

17) 가. 자기 또는 다른 사업자등에 관한 사항
나. 자기 또는 다른 사업자등의 상품등의 내용, 거래 조건, 그 밖에 그 거래에 관한 사항

21 또한 광고 내용 중 사실과 관련된 사항이 진실임을 입증할 책임은 광고행위를 한 사업자에게 있으며, 그 사실과 관련된 사항이 진실임에 대한 입증은 합리적·객관적 근거에 의하여야 한다.[18]

22 한편, 일반 소비자는 광고에서 직접적으로 표현된 문장, 단어, 디자인, 도안, 소리 또는 이들의 결합에 의하여 제시되는 표현뿐만 아니라 거기에서 간접적으로 암시하고 있는 사항, 관례적이고 통상적인 상황 등도 종합하여 전체적·궁극적 인상을 형성하므로, 광고가 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 당해 표시·광고를 받아들이는 전체적·궁극적 인상을 기준으로 하여 객관적으로 판단하며,[19] 공정거래 저해성 여부는 표시·광고가 소비자의 합리적 구매 결정을 방해함으로써 관련시장의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부를 기준으로 판단한다.[20]

라. 위 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 교재 지은이의 대학수학능력시험 출제경력 표시·광고행위

가) 거짓·과장성 여부

23 이 사건 대부분 표시·광고는 기본적으로 대학수학능력시험을 응시하고자 하는 수험생 또는 이를 준비하거나 관심을 가지고 있는 사람을 주된 대상으로 하는 것이어서 '전 대학수학능력시험 출제위원(8회), 수능을 8회 출제한, 수능출제 8회 참여, 평가원 8회 출제위원' 등의 표현을 주된 내용으로 내세운 이 사건 표시·광고의 취지는 피심인이 출판하는 이 사건 교재가 다른 경쟁사업자들의 교재보다 대학수학능력시험 출제경향 파악 및 예측에 전문성을 갖춰 시험 대비용으로 더 적절하고 효과적임을 표시·광고하고자 하는 것으로 보인다.

---

18) 대법원 2003. 3. 31. 선고 2002마4109 판결 참조
19) 대법원 2013. 6. 14. 선고 2011두82 판결, 대법원 2017. 4. 7. 선고 2016두61242 판결, 대법원 2018. 7. 12. 선고 2017두60109 판결 등 참조
20) 서울고등법원 2012. 10. 25. 선고 2012누3875 판결, 서울고등법원 2012. 10. 25. 선고 2012누14066 판결 등 참조

24 특히, 이 사건 표시·광고의 대상이 되는 소비자들에게는 어떤 교재를 선택하는지는 향후 수험 기간 및 합격 여부를 결정하는 하나의 요소로 작용되므로, 교재 지은이의 경력에 관한 사항은 이 사건 표시·광고의 소비자들이 교재를 선택에 중요한 영향을 미칠 수 있는 정보에 해당한다.

25 앞서 인정한 사실 및 근거와 다음과 같은 사정을 관련 법령 및 법리에 따라 종합적으로 살펴보면, 이 사건 표시·광고 행위는 실제 교재 지은이의 대학수학능력시험 출제경력을 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀려 표시·광고한 것으로 거짓·과장성이 인정된다.

26 먼저, 한국교육과정평가원[21] 회신 결과에 따르면, 아래 <표 10>과 같이 실제 대학수학능력시험에 출제위원으로 위촉된 것은 3회에 불과한 것으로 명확하게 확인된다.[22]

<표 10> 대표이사의 한국교육과정평가원 언어영역 위촉 이력

대학수학능력시험		대학수학능력시험 모의평가	
출제위원	기획위원	출제위원	기획위원
○회	○회	○회	○회

* 소갑 제7호증 및 소갑 제9호증)

27 한편, 지은이 ○○○는 대학수학능력시험[23] 및 평가원 모의고사에서 출제위원뿐만 아니라 기획위원으로 참여한 경력은 존재하나, 평가원에서 운영하는 수능 및 모의고사는 시험 성격·목적, 시험관리 등이 엄연히 구분되어 모의고사 참여경력을 수능 참여경력으로 인정할 수 없는 점, 기획위원의 역할은 문항 출제방향을 출제위원에게 전달하고 해당 영역·과목의 검토작업 등을 주관하는 것으로서 문항을 직접 출제하는 출제위원의 그 역할이 확연히 차이가 있다는 점에서 수능 및 평가원 모의고사의 기획위원 경력과 수능 출제위원 경력을 동일시할 수는 없다고 판단된다.

21) 이하 '평가원'이라 한다.
22) 소갑 제9호증
23) 이하 편의상 '수능', '수학능력시험', '대학수학능력시험'으로 기재한다.

28 따라서 피심인이 교재 지은이의 경력에 대하여 수능 출제위원으로 참여한 횟수가 8회인 것처럼 표시·광고한 행위는 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀린 것으로서 거짓·과장성이 인정된다.

나) 소비자 오인성 여부

29 보통의 주의력을 가진 일반적인 소비자는 사업자가 표시·광고한 내용이 객관적 사실에 부합하는지 직접 검증하는 것이 사실상 불가능하므로 그 내용을 신뢰하여 그대로 받아들이는 것이 일반적이다.

30 따라서 피심인의 위 표시・광고행위로 인하여 교재 지은이가 대학수학능력시험 출제위원 자격으로 8회 참여한 것으로 신뢰하거나 신뢰할 우려가 있으므로 소비자 오인성이 인정된다.

다) 공정거래 저해성 여부

31 앞서 살펴본 바와 같이, 대학 입시를 위한 교재 선택에 있어 교재 지은이가 누구인지 여부는 중요한 고려 요소이다. 특히, 수능 출제위원의 경력 사항은 교재의 경쟁력 확보에 도움이 되어 소비자들의 구매 유인으로 작용한다고 봄이 상당하다.

32 아울러 교육출판업의 수많은 시장참여자로 인한 정보 범람 속에서 위와 같은 표시・광고행위는 소비자들의 합리적 구매결정을 방해함으로써 관련 시장에서의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있다.

라) 소결

33 피심인의 위 2. 가. 1)의 행위는 법 제3조 제1항 제1호에서 정한 거짓・과장이 표시・광고행위에 해당한다.

2) 상상국어평가연구소의 정부 인증 관련 표시·광고행위

가) 거짓·과장성 여부

34 피심인은 교재, 광고 전단지, 인터넷 홈페이지 등을 통해여 자신의 부설 연구소인 상상국어평가연구소를 소개하면서 '국가(또는 정부) 공인 국어평가연구소'라고 표시·광고하였는바, 위 표시·광고를 접한 일반 소비자들은 국가가 공식적으로 인정한 국어 평가 분야의 전문성을 갖춘 연구소라는 인상을 형성할 것이다.

35 앞서 인정한 사실 및 근거와 다음과 같은 사정을 관련 법령 및 법리에 따라 종합적으로 보면, 이 사건 상상국어평가연구소의 정부 인증 관련 표시·광고는 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀려 표현한 것으로 거짓·과장성이 인정된다.

36 살피건대, 피심인이 제시한 근거인 '기업부설연구서 인정서'[24]는 기업의 과학기술분야 또는 지식서비스분야의 연구개발 활동을 촉진하기 위한 지원제도의 일환으로 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」에 따라 일정한 인적·물적 기준에 충족한 연구소임을 인정한다는 취지에 불과하다.[25]

37 따라서 피심인이 기업부설연구소로 인정받은 사실을 마치 국어 평가 분야의 전문성을 갖춰 국가로부터 인정받은 것처럼 표시·광고한 행위는 실제 국가로부터 인정받은 내용 및 범위, 가치 등을 사실과 다르게 표현하거나 사실을 지나치게 부풀린 것으로 거짓·과장성이 인정된다.

나) 소비자 오인성 여부

38 보통의 주의력을 가진 일반 소비자들은 사업자가 표시·광고한 내용에 대해 특별한 사정이 없는 한 사업자의 표시·광고내용을 대체로 신뢰하여 받아들이는 것

24) 피심인은 미래창조과학부(舊 과학기술정보통신부)로부터 2014. 12. 19.부터 기업부설연구서로 인정받은 것으로 확인된다.
25) 소갑 제10호증

이 일반적이므로 사업자가 자신 또는 자신과 관련된 분야에 대한 인증사항을 알릴 경우 인증받은 사실, 내용 및 범위, 가치 등을 사실에 부합하도록 알려야 한다.

39 따라서 일반 소비자들이 피심인의 상상국어평가연구소에 대해 '국가 공인 국어평가연구소' 또는 '정부 공인 국어평가연구소'라는 표현이 사용된 표시·광고를 접할 경우 위 연구소가 국가로부터 국어평가 연구 분야의 전문성을 인정받은 것으로 잘못 알거나 잘못 알게 할 우려가 있으므로 소비자오인성이 인정된다.

다) 공정거래 저해성 여부

40 대학 입시를 위한 교재 선택에 있어 교재의 문항을 출제하는 연구소의 구성원, 자격, 전문성 등의 정보는 중요한 고려 요소이다. 특히, 이 사건 정부 인증 관련 표시·광고로 인해 상상국어평가연구소에서 개발한 문항이 경쟁사업자가 출간한 교재보다 공신력이 있고 전문적인 검증을 거친 것으로 인식할 가능성이 높아 소비자들의 구매유인으로 작용한다고 봄이 상당하다.

41 아울러 교육출판업의 수많은 시장참여자로 인한 정보 범람 속에서 위와 같은 표시·광고행위는 소비자들의 합리적 구매결정을 방해함으로써 관련 시장에서의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있다.

라) 소결

42 피심인의 위 2. 가. 2)의 행위는 법 제3조 제1항 제1호에서 정한 거짓·과장이 표시·광고행위에 해당한다.

3) '업계 유일', '오직' 표시·광고행위

가) 거짓·과장성 여부

43 이 사건 업계 유일·오직 등의 표시·광고는 피심인이 출간하는 모의고사가 수학능력시험 출제 경험자가 제작하고 최종 검수한 유일한 교재인 것처럼 표현하면서 객관적으로 사실인 것과 같은 인상을 전달하였다.

44 앞서 인정한 사실 및 근거와 다음과 같은 사정을 관련 법령 및 법리에 따라 종합적으로 보면, 이 사건 업계 유일·오직 등과 같은 표시·광고는 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀려 표현한 것으로 거짓·과장성이 인정된다.

45 배타성을 띤 절대적 표현은 사업자가 이를 명백히 입증하거나 객관성이 있는 자료에 의해 절대적 표현이 사실에 부합되는 것으로 판단되고 경쟁사업자 또는 소비자에게 피해를 주지 않는 경우 사용할 수 있으나 피심인은 위 표시·광고 내용이 진실임을 증명할 수 있을 만한 객관적이고 합리적인 근거를 제시하지 못하였고, 피심인이 조사한 결과 수학능력시험 국어 분야의 실제 출제위원 경력자가 모의고사를 제작하였다는 사례를 확인하지 못하였다고 답변하였다.[26]

46 살피건대, 한국교육과정평가원의 「대학수학능력시험관리규정」에 따라 수능 출제에 참여한 사실과 그와 관련되어 알게 된 비밀을 누설할 수 없고[27], 특히 저자 약력 등에 수학능력시험 출제·검토 참여 경력을 노출하는 경우 손해배상 책임을 부담하는 등 엄격한 통제를 받아 다른 경쟁사업자가 제작한 모의고사에 수학능력시험 출제위원 경력자가 참여하였는지 여부를 확인하는 것은 사실상 어려워 보인다.[28]

47 따라서 피심인이 자신의 모의고사 제작에 수학능력시험 출제위원 경력자가 참여하였다고 소개하면서 '업계유일', '오직' 등의 표현을 사용하여 표시·광고한 행위는 광고 내용에 대한 합리적·객관적 근거 없이 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀린 것으로서 거짓·과장성이 인정된다.

---

26) 소갑 제7호증
27) 「대학수학능력시험관리규정(한국교육과정평가원규정, 2019.6.17. 일부개정)」
제30조(비밀유지) 출제, 인쇄, 채점 등 수능업무에 참여한 자는 참여사실 및 업무상 알게 된 비밀을 누설하거나 다른 용도로 사용해서는 아니 된다.
28) 소갑 제9호증

나) 소비자 오인성 여부

48 보통의 주의력을 가진 일반 소비자들은 사업자가 표시·광고한 내용에 대해 특별한 사정이 없는 한 사업자의 표시·광고내용을 대체로 신뢰하여 받아들이는 것이 일반적이다.

49 따라서 구체적인 사실관계를 알지 못하는 일반 소비자로서는 위와 같은 광고를 접할 경우 피심인의 모의고사가 수학능력시험 출제위원 경력자가 제작과 검수에 참여한 유일한 모의고사에 해당하여 경쟁사업자의 모의고사보다 우위에 있는 것으로 오인할 우려가 있으므로 소비자 오인성이 인정된다.

다) 공정거래 저해성 여부

50 이 사건 업계 유일·오직 등의 표시·광고는 소비자들이 대학수학능력시험을 준비하기 위한 국어 모의고사를 선택할 때 경쟁사업자의 모의고사보다 시험 대비용 교재로 더 적절하고 효과적으로 인식할 가능성이 상당하여 소비자의 구매 결정에 영향을 줄 수 있다.

51 따라서 피심인의 위 표시·광고행위는 소비자의 합리적 구매 결정을 방해함으로써 관련 시장에서 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있다.

라) 소결

52 피심인의 위 2. 가. 3)의 행위는 법 제3조 제1항 제1호에서 정한 거짓·과장이 표시·광고행위에 해당한다.

4) '가장 평가원스러운', '수능과 똑같다' 등의 표시·광고 행위

가) 거짓·과장성 여부

53 앞서 인정한 사실 및 근거와 다음과 같은 사정을 관련 법령 및 법리에 따라 종합적으로 보면, 이 사건 성적향상 광고는 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀려 표현한 것으로 거짓·과장성이 인정된다.

54 먼저 일반적으로 소비자는 통상 표시·광고에 나타나는 개개의 용어나 어휘를 주의 깊게 연구하거나 고려하지 않고 또 실제로 표현되고 있는 것뿐만 아니라 간접적 또는 암시적인 것과 합리적으로 고려한 것의 총체적인 것으로 생긴 궁극적인 인상에 기초하여 표시·광고의 의미를 이해하기 때문에 부당한 표시·광고에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 표시·광고의 문리적인 의미는 물론 그 밖에 표시·광고물을 전체적으로 고려하여 소비자가 받게 되는 표시·광고물의 전반적인 인상에 기초하여 판단하여야 할 것이다.[29)]

55 살피건대, 앞서 본 <그림 9>, <그림 10>에서 표현된 표시·광고 문구를 보면, 피심인은 수능 출제위원 경험이 있는 저자가 만든 교재라는 사실을 알리며 '수능과 똑같다', '가장 평가원스러운'이라는 표현을 사용하였는바, 위 표시·광고를 접한 소비자들은 피심인 출판의 모의고사 교재와 실제 수학능력시험의 문제 질·유형·난이도 등에서 동일·유사하거나 최소한 보편적인 평가 또는 관련 업계에서 일반적으로 받아들여지고 있는 견해라는 인상을 받게 될 것이다.

56 그러나 피심인은 위 표시·광고 내용이 사실에 부합함을 입증할 수 있는 합리적·객관적 근거를 제출하지 못하였다. 설령 피심인이 온라인 강의 학습 홈페이지, 수험생 커뮤니티 등에 올라온 상품 구매, 후기 등을 토대로 학습 후기, 추천사 등을 인용하였다고 하더라도, 일부 소비자의 주관적인 의견을 마치 전체 소비자의 보편적 평가인 것처럼 단정적인 표현을 사용하였다는 점에서 사실을 지나치게 부풀려 표시·광고하였다고 봄이 상당하다.

나) 소비자 오인성 여부

29) 서울고등법원 2000. 12. 14. 선고 2000누4219 판결.

57 보통의 주의력을 가진 일반 소비자들은 사업자가 표시·광고한 내용에 대해 특별한 사정이 없는 한 사업자의 표시·광고내용을 대체로 신뢰하여 받아들이는 것이 일반적이므로, 소비자들은 피심인이 출간한 국어 모의고사 등의 교재가 실제 수학능력시험과 문제 질·유형·난이도 등에서 동일·유사하거나 일반적인 소비자들의 보편적인 평가인 것처럼 인식하여 수학능력시험 대비용으로 더 적절하고 효과적인 것으로 신뢰하거나 신뢰할 우려가 있으므로 소비자 오인성이 인정된다.

다) 공정거래 저해성 여부

58 앞서 본 바와 같이 피심인의 위와 같은 표시·광고는 소비자들이 대학수학능력시험을 준비하기 위한 국어 모의고사 등의 교재를 선택할 때 경쟁사업자의 교재보다 시험 대비용 교재로 더 적절하고 효과적으로 인식할 가능성이 상당하여 소비자의 구매 결정에 영향을 줄 수 있다.

59 따라서 피심인의 위 표시·광고행위는 소비자의 합리적 구매 결정을 방해함으로써 관련 시장에서 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있다.

라) 소결

60 피심인의 위 2. 가. 4)의 행위는 법 제3조 제1항 제1호에서 정한 거짓·과장이 표시·광고행위에 해당한다.

5) 출제위원단 학력 또는 경력 관련 표시·광고 행위

가) 거짓·과장성 여부

61 피심인은 자신의 모의고사를 출제하는 출제위원단의 학력 또는 경력 사항에 대하여 '00인으로 구성된 전문 출제위원, 서울대·연고대 출신 인문, 사회, 자연과학, 공학박사와 EBS 교재, 교과서 집필진, 수능 출제위원', '수능과 동일한 수준의 출제

위원들'이라고 표시·광고하였다.

62 살피건대, 앞서 인정한 사실 및 근거와 다음과 같은 사정을 관련 법령 및 법리에 따라 종합적으로 보면, 이 사건 출제위원단 학력 또는 경력 표시·광고는 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀려 표현한 것으로 거짓·과장성이 인정된다.

63 먼저, 피심인이 제출한 근거자료를 살펴본 결과 연도별 실제 모의고사 문항 개발에 참여한 출제위원 중 피심인의 표시·광고 내용에 부합하는 학력 또는 경력 요건을 갖춘 출제위원의 수는 적어도 ○명에서 ○명에 불과하여 피심인이 광고한 40명 또는 60명에 크게 미치지 못하는 것으로 인정되는바, 위와 같은 표시·광고는 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀려 표시·광고한 것으로 판단된다.[30][31]

64 다음으로, '수능과 동일한 수준의 출제위원들'이라는 표시·광고 문구를 접한 소비자들은 출제위원단의 전체 또는 다수가 수학능력시험 출제 경력이 있거나 이에 준하는 것으로 평가될 수 있는 경력을 보유했다는 인상을 받게 될 것이다.

65 위와 같은 표시·광고 내용이 객관적 사실에 부합한 지에 대하여 피심인은 실제 수학능력시험 출제 경력을 가진 자와 전·현직 교수 및 추후 교수로 임용된 자가 출제위원단에 포함되어 문항 개발에 참여하였으므로 '수능과 동일한 수준의 출제위원'이라고 표시·광고하였다는 취지로 답변하였으나, 이는 합리적·객관적 근거에 의하여 사실에 부합하는 것으로 입증되었다고 볼 수 없다.

66 아울러, 한국교육과정평가원의 「대학수학능력시험관리규정」 제10조 제1항 제1호는 대학수학능력시험 출제위원의 자격을 '대학 조교수 이상의 교원, 연구기관의 연구원 또는 고등학교 근무 총 경력 5년 이상의 고교 교사 및 이와 동등한 자격을 갖춘 자'로 정하고 있고, 더 나아가 한국교육과정평가원은 위 자격 요건을 갖춘 자 중에서도 수학능력시험에 대한 전문 지식이나 경험, 해당 영역 또는 과목의 출제

30) 출제위원 학력과 관련하여 '박사급'이라는 용어는 보통 '박사 학위를 취득한 자'들을 지칭하므로 박사과정 수료자를 포함한다고 보기 곤란하다.
31) 소갑 제7호증 재구성

방향이나 고등학교 교육과정에 대한 이해 정도 등을 고려하여 실제 대학수학능력시험 출제위원으로 위촉하고 있다.[32]

67 따라서 출제위원의 일부만 수학능력시험 출제 경험이 있고 대다수 출제위원들은 수학능력시험 출제위원이 될 수 있는 최소한의 자격조차도 확인되지 않았음[33]에도 불구하고 모의고사 출제위원단에 대해 '수능과 동일한 수준의 출제위원들'이라고 표시·광고한 행위는 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀린 것으로서 거짓·과장성이 인정된다.

나) 소비자 오인성 여부

68 보통의 주의력을 가진 일반 소비자들은 사업자가 광고한 내용을 신뢰하여 그대로 받아들이는 것이 일반적이다.

69 또한, 이러한 구체적인 사실관계를 알지 못하는 일반 소비자로서는 위와 같은 표시·광고를 접할 경우 피심인 모의고사 교재 출제위원단 전체 또는 다수가 수학능력시험 출제위원과 동일 또는 유사한 경력을 보유한 것으로 오인할 우려가 있으므로 소비자 오인성이 인정된다.

다) 공정거래 저해성 여부

70 일반적으로 소비자들이 대학수학능력시험 대비용 교재를 선택하는 경우 교재의 문항을 출제한 출제위원들이 일정 기준 이상의 학력 또는 경력요건을 갖추었거나 실제 수학능력시험을 출제하는 출제위원들과 동일한 수준이라면 해당 교재가 경쟁사업자의 교재보다 시험 대비용으로 더 적절하고 효과적이라고 인식할 가능성이 상당하여 소비자의 구매 결정에 영향을 줄 수 있다.

---

32) 소갑 제9호증

33) 피심인이 수학능력시험 출제위원과 동일한 수준임을 입증할 수 있는 자료로 제출한 일부 외부 출제위원들의 이력서상 기재 내용에 의하더라도, 위 표시·광고 내용이 사실임을 입증하기 부족하다(소갑 제7호증).

71 따라서 피심인의 위 표시·광고행위는 소비자의 합리적 구매 결정을 방해함으로써 관련 시장에서 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있다.

라) 소결

72 피심인의 위 2. 가. 5)의 행위는 법 제3조 제1항 제1호에서 정한 거짓·과장이 표시·광고행위에 해당한다.

3. 처분

가. 시정조치

73 피심인이 가까운 장래에 위 2. 가. 1) 내지 5)의 표시·광고행위와 동일 또는 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 법 제7조에 따라 행위금지명령을 부과하되, 2. 가. 1), 2), 4), 5)의 표시·광고행위는 심의일 현재에도 계속되고 있는바, 위 각 행위에 대하여는 현재의 법 위반상태를 시정하기 위하여 행위중지명령도 부과하기로 한다.

74 아울러, 이 사건 광고로 인해 직접 피해를 입은 자가 불특정 다수인 점, 이 사건 광고의 횟수, 기간, 게재된 매체와 피심인이 교육서비스를 제공하는 영업을 계속하고 있는 점 등을 고려할 때 소비자에게 남아있을 오인효과를 제거할 필요가 있다고 인정되므로 법 제7조 및 법 시행령 제8조에 따라 공표명령도 함께 부과하기로 한다.

나. 과징금 부과

1) 과징금 부과 여부

75 이 사건 표시·광고는 소비자의 구매 선택에 영향을 줄 수 있는 중요한 고려요인으로 작용하므로 이 사건 부당한 표시·광고행위가 다수 소비자에게 미치는 영

향이 결코 작다고 할 수 없는 점, 대입 교육서비스 시장은 수많은 시장참여자로 인한 정보 범람 및 정보 비대칭 상황 속에서 사업자의 표시·광고에 의존한 구매 결정이 이루어지는 경우가 많아 부당한 표시·광고로 인한 구매선택 왜곡이 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있다는 점 등을 종합적으로 고려하여 법 제9조, 법 시행령 제12조, 제15조 및 '표시·광고의 공정화에 관한 법률 위반사업자 등에 대한 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시'[34](이하 '과징금 고시'라 한다)를 적용하여 피심인에게 과징금을 부과하기로 한다.

2) 산정기준

가) 관련매출액

76 피심인의 위 2. 가. 행위에 대한 관련매출액은 법 위반기간[35] 동안 이 사건 부당한 표시가 부착된 교재와 표시·광고의 대상이 된 교재의 판매대금이며, 이에 따른 관련매출 액은 16,568,234,486원이다.[36]

나) 부과기준율

77 위 2. 가. 행위는 부당한 표현이 표시·광고 내용 중 중점적으로 강조된 사항으로 보기 곤란한 점, 이 사건 표시·광고행위로 인하여 피심인이 상당한 규모의 부당이득을 얻었다고 보기 어려운 점, 광고가 1년 이상 지속된 점 등을 고려할 때, 위반행위가 '중대성이 약한 위반행위'에 해당하므로, 과징금 고시 Ⅳ. 1. 가. 1)의 규정에 따라 부과기준율 0.3%를 적용하기로 한다.

다) 산정기준

78 산정기준은 위 가)의 관련매출액에 위 나)의 부과기준율을 곱하여 산정하므

34) 2021. 12. 29. 개정 공정거래위원회 고시 제2021-46호를 말한다.
35) 이 사건 표시·광고기간은 2017년부터 2023. 11. 15.로 본다.
36) 피심인이 심의일 이후 2023. 11. 28. 제출한 관련매출액 자료를 토대로 산정하되, 피심인 매출자료 중 이 사건과 관련이 없는 상품 매출액은 제외하였다.

로, 이에 따라 산정된 산정기준은 아래 <표 11>과 같다.

<표 11> 피심인별 산정기준

(단위: 원)

관련 매출액	부과기준율	산정기준
16,568,234,486	0.3%	49,704,703

3) 1차 조정

79 피심인의 위반행위에는 1차 조정사유에 해당하는 사유가 없으므로 위 <표 11>의 산정기준을 1차 조정 산정기준으로 한다.

4) 2차 조정

80 피심인은 조사 단계부터 공정거래위원회의 심리 종결일까지 일관되게 행위사실을 인정하여 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하는 등 조사에 적극 협력하였다고 인정되므로, 과징금 고시 Ⅳ. 3. 다. 3) 가)에 따라 위 1차 조정 산정기준에서 100분의 20을 감경한 39,763,762원을 2차 조정 산정기준으로 정한다.

5) 부과과징금의 결정

81 이와 같이 2차 조정 산정기준을 피심인에 대한 부과과징금으로 정하되, 과징금 고시 Ⅳ. 4. 라.에 따라 1백만 원 미만을 버린 금액인 39,000,000원을 부과과징금으로 결정한다.

4. 결론

82 피심인의 위 2. 가. 행위는 법 제3조 제1항 제1호에 위반되므로 시정조치에 대해서는 법 제7조를, 과징금 부과에 대해서는 법 제9조를 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2023년 12월 5일

의 장 위 원 고 병 희

위 원 서 정

위 원 조 성 진

<별지> 공표명령 문안

공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 공표

저희 주식회사 이매진씨앤이는 상상국어 모의고사, 상상국어N제 등의 교재를 판매하면서 다음과 같이 거짓·과장의 표시・광고행위를 하여 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았습니다.

- 다 음 -

○ 교재의 지은이 또는 대표이사의 대학수학능력시험 출제위원 등 참여 횟수를 부풀려 표시·광고하는 행위

○ 상상국어평가연구소를 국어평가 분야 연구소로 국가로부터 인정받은 것처럼 사실과 다르거나 지나치게 부풀려 표시·광고하는 행위

○ 객관적 근거 없이 모의고사가 사실과 다르게 업계에서 유일하게 수학능력시험 출제위원 경력자가 제작에 참여하였거나 최종 검수까지 한 것처럼 표시·광고하는 행위

○ 객관적 근거 없이 모의고사에 대해 대학수학능력시험과 똑같은 것처럼 표시·광고하거나 기출문제 해설이 가장 평가원의 해설과 유사한 것처럼 표시·광고하는 행위

○ 객관적 근거 없이 모의고사 출제위원단 00명이 사실과 다르게 서울대·연고대 출신 인문, 사회, 자연과학, 공학박사와 EBS 교재, 교과서 집필진, 수학능력시험 출제위원으로 구성된 것처럼 표시·광고하거나 수학능력시험과 동일한 수준의 출제위원으로 구성된 것처럼 표시·광고하는 행위

2023. . .

주식회사 이매진씨앤이
대표이사 ○ ○ ○